МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
E-mail: info@mn-nhrc.org; http://www.mn-nhrc.org

2017.05.11 № 1/254

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ
Н.УЧРАЛ ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг судалж үзээд хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх чиглэлээр дараах саналыг гарган хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт: 7 хуудастай.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ

C:\Users\Nansalmaa\Documents\My Received Files\Ихтамир\SHSHG huuli tusuld Comiss sanal.doc

000000384

Хавсралт:

1. Хуулийн төслийн 2 дугаар зүйлийн 2.1-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль , Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, энэ хууль, эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ” гэж заасанд “Хөдөлмөрийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль” гэж тус тус нэмэх;

2. Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөнд зөвхөн хуульд заасан хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална” гэснийг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална” гэж өөрчлөх;

3. 2006 онд Индонези Улсын Жогжакарта хотод хуралдсан хүний эрхийн эрх зүйн шинжээчдийн хуралдаанаар баталсан “Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлд олон улсын хүний эрхийн эрх зүйг хэрэглэх Жогжакартын зарчмууд”-ад зааснаар “Бэлгийн чиг баримжаа эсвэл хүйсийн баримжаа, илэрхийлэлдээ үндэслэн ялгаварлан гадуурхалтад өртөлгүйгээр хүн бүр хүний эрхээ эдлэх эрхтэй. Хүний эрхээ эдлэхэд нь зөрчил үүсч байгаа эсэхээс үл хамааран хүн бүр хуулийн өмнө тэгш байж, хуулийн хамгаалалтыг тэгш хүртэх эрхтэй. Улс орнууд ийм төрлийн ялгаварлан гадуурхалтыг хуулиар хориглох ёстой ба хүн бүрийн ийм ялгаварлан гадуурхалтаас бүрэн хамгаалагдах эрхийг нь хангах ёстой” байна.

   Иймд хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, алба хаагч нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлахгүйгээр, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүний эрх, эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болно” гэснийг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, алба хаагч нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж, үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, бэлгийн болон хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлахгүйгээр, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хүний эрх, эрх чөлөөнд хязгаарлалт тогтоож болно” гэж өөрчлөх;

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулах зорилгоор НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, түүний нэмэлт протоколыг батлан гаргасан бөгөөд Монгол Улс 2009 онд тус конвенцийг соёрхон баталсан билээ. Түүнчлэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13-т “дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагч” гэж сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүний дохионы хэлийг хэлмэрчилдэг хүнийг хэлнэ хэмээн тодорхойлсон байна. Хөгжлийн

бэрхшээлтэй хүмүүс нь нийгмийн харилцаанд оролцохдоо сонсгол, хөдөлгөөн, хэл яриа, харааны бэрхшээл зэргээс шалтгаалан илүү нэмэлт нөхцөл, тусгай хэрэгцээ шаарддаг юм.

Иймд хуулийн төслийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1-д "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцогч монгол хэл мэдэхгүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй бол орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулна" гэснийг "Төрийн албан ёсны хэл, бичгээр харилцаж чадахгүй, монгол хэл мэдэхгүй бол орчуулагч эсхүл сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй бол дохионы хэлний хэлмэрчийн тусламжтай иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд оролцох эрхээр хангагдана. Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд харааны бэрхшээлтэй иргэнд брайль үсгээр харилцах боломжтой байна" гэж өөрчлөх;

5. Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 8 дугаар зүйлд "Үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгосон үндсэн эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолгох эрхтэй" хэмээн заажээ. Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 14 дахь заалтад" Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхтэй..." хэмээн Монгол Улсын иргэн дээрх үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан байна.

Гэтэл хуулийн төслийн 63 дугаар зүйлийн 63.4-т "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талууд хөрөнгийг албадан худалдан борлуулах шийдвэрийн талаар болон хөрөнгийн үнэлгээний талаар энэ хуулийн 55.7-д заасны дагуу шүүхэд гомдол гаргаж шийдвэрлүүлсэн бол тухайн асуудлаар хөрөнгө албадан худалдан борлуулах ажиллагааны явцад шүүхэд дахин гомдол гаргах эрхгүй", 73 дугаар зүйлийн 73.7-д "Энэ зүйлд заасны дагуу худалдан борлуулсан хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбогдон гарсан гомдлыг хүлээн авахгүй" гэж заасан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр баталгаажиж хамгаалагдсан хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцэхгүйгээс гадна тухайн иргэний хуульд заасан эрхийг хууль бусаар хязгаарласан заалт болсон байх тул хасах;

6. Засгийн газруудад шаардлагад нийцсэн орон байртай байх эрхийг хангах, хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэх, зөвлөх, техникийн туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй НҮБ-ын шаардлагад нийцсэн орон байрны асуудлаарх Тусгай илтгэгч 2007 онд Хөгжилд суурилсан нүүлгэлт болон шилжилт хөдөлгөөний үндсэн зарчим, удирдамжийг гаргасан. Уг удирдамжид нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх мөрдөж буй одоогийн хэм хэмжээ, эрх зүйн системийг тусгасан ба хүний эрхийн талаарх олон улсын эрх зүйн дагуу нүүлгэлтийн өмнө, үед, дараа нь авах арга хэмжээг алхам бүрээр нарийвчлан заасан байдаг.

Удирдамжид зааснаар нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүд, шөнийн цагаар болон цаг агаарын хүнд нөхцөлд явуулахыг хориглодог бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэлтэд тухайн хүн хувийн бэлтгэлээ хангах боломжит цаг хугацаагаар хангах, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар урьдчилан мэдэгдэх, ингэхдээ тусгай хэрэгцээт бүлгийн

хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, тэдэнд үзүүлэх, дэмжлэг туслалцааг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгодог.

Иймд хуулийн төслийн 100 дугаар зүйлээр зохицуулсан орон байрнаас нүүлгэн гаргах, байр, агуулах сав, газар чөлөөлөх, барилга байгууламжийг нураах тухай шийдвэрийг гүйцэтгэхдээ иргэдийг шөнийн цагаар, нийтээр амрах баяр, амралтын өдрүүдэд эсвэл цаг агаарын таагүй үед нүүлгэхийг хориглох, мөн нүүлгэн шилжүүлэх үеийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах тухай зохицуулалтыг нэмж тусгах;

7. Хуулийн төсөлд "ялтан", "хоригдол" гэсэн нэр томъёо аль аль нь хэрэглэгдэж байх тул нэр томъёог аль шатанд ямар нэршлээр томъёолж болохыг тодруулан зохицуулах;

8. Монгол Улсын нэгдэн орсон Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 дугаар конвенцийн 3 дугаар зүйлд зааснаар ажлын үнэлгээнд баримтлах аргыг шан хөлс тогтоох эрх бүхий байгууллага эсхүл хамтын гэрээгээр зохицуулж буй тохиолдолд гэрээнд оролцогч талууд шийдвэрлэх ёстой билээ. Иймд хуулийн төсөлд ялтны хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлстэй холбоотой зүйл заалтыг хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэх шаардлагатай байна.

Хуулийн төслийн 215 дугаар зүйлийн 215.5-д "Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын дарга батлах бөгөөд хоригдлын хөдөлмөрийн үнэлгээ нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс багагүй байна" гэж заасан байна. Энэ нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тогтоосон эрх зүйн актаар шийдвэрлэх нь хууль зүйн агуулга, зарчимтай нийцэх учраас хуулийн төслийн энэхүү заалтыг "Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарч тогтоосон хэмжээнээс бага байж болохгүй" гэж өөрчлөх;

9. Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх ба эрх зүйн зөрчил үйлдэгсдэд хандах асуудлаар 1955 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын нэгдүгээр их хурлаар батлагдсан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүдийн 71.1 дүгээр зүйлд "Хоригдлуудын хөдөлмөр нь тэднийг зовоох, шаналгах шинжтэй байх ёсгүй", 71.2 дугаар зүйлд "Бүх ялтан хоригдлууд нь эмчийн батлагдсан тэдний биеийн болон сэтгэл мэдрэлийн онцлогт таарсан хэмжээгээр хөдөлмөрлөх үүрэгтэй" гэж тус тус заасан байна.

Иймд хуулийн төслийн 214 дүгээр зүйлийн 214.8-д "Хаалттай хорих ангийн хоригдлын ажил, амралтын цагийг хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид зааснаас өөрөөр тогтоож болно" гэж заасныг олон улсын эрх зүйн хэмжээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зарчим, стандартыг дордуулахгүй байх, хүний эрхийн наад захын стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэх үүднээс "Хаалттай хорих байгууллагад ял эдэлж байгаа ялтны ажил, амралтын цагийг хөдөлмөрийн

хууль тогтоомжид зааснаас дордуулахгүйгээр өөрөөр тогтоож болно" гэж өөрчлөх;

10. Хуулийн төслийн 215 дугаар зүйлийн 215.8-д "Энэ хуулийн 215.3-т заасан суутгалын хэмжээ нь хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний 70 хувиас ихгүй байх бөгөөд суутгал хийх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална" гэснийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.2-т "Ажилтны нэг сарын цалин хөлснөөс хийх нийт суутгалыг (орлогын албан татварыг оролцуулахгүйгээр) цалин хөлсний 20 хувиас, харин хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах болон хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол цалин хөлсний 50 хувиас хэтрүүлж болохгүй" гэж заасантай нийцүүлэн суутгалын хэмжээ тогтоох;

11. Хуулийн төслийн 208 дугаар зүйлийн 208.3-т "Анх удаа ял эдэлж байгаа хоригдлыг давтан гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлоос, засарч хүмүүжиж байгаа хоригдлыг засарч, хүмүүжихгүй байгаа хоригдлоос, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлыг энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлоос, түүнчлэн эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн болон зохион байгуулалттай гэмт бүлгийн гишүүнд тооцогдож ял шийтгүүлсэн хоригдлыг тусад нь ял эдлүүлнэ" гэж заажээ.

    Энэхүү заалтад үйлдсэн гэмт хэргийн ангилал, зүйлчлэлээр нь тодруулбал эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн ялтанд тусгайлан давуу эрх олгож, тусад нь ял эдлүүлэхээр зохицуулж байгаа нь хүн бүр эрхийнхээ хувьд адил тэгш байх хүний эрхийн үндсэн зарчим, стандартад нийцэхгүй байх тул "эдийн засгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хоригдлыг тусад нь ял эдлүүлнэ" гэснийг хасах;

12. Өлсгөлөн зарлах гэдэг нь тухайн хүн өөрийн сонголтоор хийж буй үйлдлээ ойлгож, хоол идэхээс татгалзахыг хэлдэг бөгөөд энэ нь хүчирхийллийн бус аргаар өөрийн үзэл бодлоо хамгаалан тэмцэх, бусдад нөлөөлөх үүднээс ганцаараа эсхүл хамтран эсэргүүцлээ илэрхийлж буй үйлдэл юм. Тодруулбал өлсгөлөн нь ихэнхдээ өөрсдийн шаардлагыг хүргэх өөр бусад арга хэрэгсэл хэрэглэх боломжгүй хүмүүсийн эсэргүүцлийн нэг хэлбэр бөгөөд энэ нь хувь хүний өөрийнх нь сонголт болно.

    Энэхүү үйлдлийг дэлхийн улс орнуудын жишгээр ямар нэгэн хязгаарлалт, хориг тавьдаггүй, ялангуяа эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүс өлсгөлөн зарлахыг хуулиар хориглодоггүй байна. Улс орнуудын хорих ангид хоригдлууд янз бүрийн шаардлагаар өлсгөлөн зарладаг байна. Үүнд: хоригдлын хувцас өмсөхгүй, албадан хөдөлмөрт хамрагдахгүй байх, өөрсдийн адил бусад хоригдлуудтай холбоотой байх, боловсролын болон соёлын үйл ажиллагаанд хамрагдах, 7хоног тутам 1 эргэлт, 1 захидал, мөн 1 илгээмж авах, эсхүл өршөөл, уучлалд хамрагдах зэрэг болно.

    Иймд төслийн 211 дүгээр зүйлийн 211.2-т "Хорих ангид суулт хийх, өлсгөлөн зарлах, хоригдол хөдөлгөөнт утас ашиглах, хадгалах болон бэлэн мөнгө, валют, үнэт зүйл ашиглах, хадгалахыг хориглоно" гэж зааснаас "өлсгөлөн зарлах" гэснийг хасах;

13. Олон улсын зарчим, хэм хэмжээгээр аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, баривчлагдсан, хоригдсон хүмүүс гэр бүлийхэнтэйгээ холбоотой байх,

харилцах эрхтэй болохыг баталгаажуулсан бөгөөд гэр бүлтэйгээ уулзахад үндэслэлгүйгээр хязгаарлалт тавих боломж олгосон тодорхой бус хууль журам нь хүний хувийн болон гэр бүлийн амьдралтай байх эрхийг зөрчсөн үйлдэл гэж үздэг.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор батлагдсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 19-т "Хэрэв саатуулагдсан буюу хоригдож буй этгээд тухайлбал гэр бүлийн гишүүдтэйгээ уулзах, тэдэнтэй захидлаар харилцах, түүнчлэн хуулиар буюу хуульд нийцүүлэн тогтоосон гадаад орчинтой харилцах эрхтэй" гэж заажээ.

Түүнчлэн, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл, НҮБ-ын Ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, цөөнхийг хамгаалах талаарх дэд комисс, Иргэний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактын заалтуудын хязгаарлалт болон татгалзах тухай Сиракусагийн зарчим буюу НҮБ-ын E/CN.4/1984/4 баримт бичигт "Хүний эрхийг эдлэхэд тавих хязгаарлалтыг тогтоосон хууль тогтоомж нь дур зоргын эсвэл учир шалтгаангүй байж болохгүй. Хүний эрхийн хязгаарлалтыг хууль бус эсвэл зүй бусаар тогтоох буюу ашиглахын эсрэг зохистой аюулгүй хамгаалал, үр нөлөөтэй нөхөн сэргээх арга хэмжээг хуулиар хангана" гэж хуульд заасны дагуу хязгаарлалт хийх нөхцөлийг заажээ.

Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх ба эрх зүйн зөрчил үйлдэгсдэд хандах асуудлаар 1955 онд Женевт хуралдсан НҮБ-ын нэгдүгээр их хурлаар баталсан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүдийн 37 дугаар зүйлд "Хоригдлуудад тогтмол цаг хугацаанд, зохих хяналтын дор гэр бүлийнхэнтэйгээ болон нэр төрдөө сэв суулгаагүй найз нөхөдтэйгээ захидлаар харилцаж буюу биечлэн уулзаж харилцах боломж олгож байвал зохино", НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор баталсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогцын 3 дугаар зарчимд "Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүний эрхийг тухайн улсад мөрдөгддөг хууль, конвенц, дүрэм, зан заншил нь энэ зарчмуудад тусгагдаагүй буюу бага хэмжээгээр тусгагдсан гэсэн үндэслэлээр ямарваа байдлаар хязгаарлах буюу дорд үзэх явдал байх ёсгүй" гэж тус тус заажээ.

Хуулийн төслийн 227 дугаар зүйлийн 227.1.1-д хоригдолд хүлээлгэх сахилгын шийтгэлд хоног, сар, улирал, жилд авах түр, удаан хугацааны уулзалт, эсхүл утсаар ярих эрхийг 3 сар хүртэл хугацаагаар хасахаар заажээ. Энэхүү заалт нь хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээг дордуулсан шинжтэй байна.

Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан, хоригдсон хүмүүс ямар ч нөхцөлд гэр бүлийн гишүүдтэй уулзах, тэдэнтэй захидлаар харилцах эрхээр хязгаарлагдах ёсгүй бөгөөд тэдгээр хүмүүс эрүү шүүлтэд өртсөн, хүнлэг бусаар, хүний нэр төрийг нь доромжлон харьцсан эсэх талаар гэр бүлийн гишүүддээ мэдээлэл өгөх, мэдээллийн мөрөөр гэр бүлийн гишүүд гомдол гаргах, энэ төрлийн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Иймд хуулийн төслийн 227 дугаар зүйлийн 227.1.1-д хоригдолд түр болон удаан хугацааны эргэлт уулзалт авах эрхийг сахилгын шийтгэл ногдуулах

хэлбэрээр хязгаарласан заалт болон мөн хуулийн төслийн 228 дугаар зүйлийн 228.8-д "Сахилгын байранд хоригдсон хоригдлын уулзалт, утсаар ярих эрх, илгээмж авах, хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн авах эрхийг сахилгын байранд хоригдох хугацаанд түдгэлзүүлнэ" гэж заасныг олон улсын гэрээний заалтуудтай нийцүүлэх;

14. Одоогийн дагаж мөрдөж байгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 127 дугаар зүйлийн 127.7-д заасан "Сахилгын байранд хоригдсон, тусгаарлах тасалгаанд шилжсэн ялтны ээлжит түр болон урт хугацааны уулзалтыг хасахыг хориглоно" гэсэн заалтыг хуулийн төсөлд нэмж тусгах;

15. Эмэгтэй хоригдлуудтай харьцах болон гэмт хэрэгт холбогдсон эмэгтэйчүүдэд хорихоос бусад арга хэмжээний талаарх НҮБ-ын 2010 оны дүрэм (Бангкокын дүрэм)-ийн 22 дугаар зүйлд "Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй ялтанг ганцаарчлан хорих, сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй байх ёстой", 23 дугаар зүйлд "Эмэгтэй ялтанд сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа гэр бүлтэйгээ холбоотой байх, ялангуяа хүүхэдтэйгээ холбоотой байхыг хориглож болохгүй" гэжээ.

    Мөн хорих ял шийтгүүлсэн насанд хүрээгүй хүнийг хамгаалахтай холбогдуулан гаргасан НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1990 оны журмын L.67 дугаар зүйлд "Харгис хэрцгий, хүнлэг бус, бие махбодыг тарчлаан зовоох, ял шийтгэл, ганцаарчлан хорих байр, насанд хүрээгүй хүний бие махбод болон сэтгэцийн эрүүл мэндэд хохирол учруулах, хүний нэр төр алдар хүндийг гутаан доромжилж харьцах бусад аливаа шийтгэлийг тогтоосон сахилгын бүх арга хэмжээг хэрэглэхийг хориглоно. Ямар ч тохиолдолд хоол ундыг хасах, гэр бүлийн гишүүдтэй уулзахыг хязгаарлах, буюу хориглох явдал байж болохгүй. Хөдөлмөр эрхлэх нь насанд хүрээгүй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд буцаан ороход бэлтгэх, өөрийгөө хүндэтгэж сургах арга хэрэгсэл, хүмүүжлийн арга байх ёстой бөгөөд сахилгын арга хэмжээ болгон хэрэглэж болохгүй. Насанд хүрээгүй хүнийг нэг удаагийн сахилгын зөрчилд нэгээс дээшгүй удаа шийтгэл оногдуулж болохгүй. Хамт олноор нь шийтгэхийг хориглоно" гэж заажээ.

    Иймд төслийн 228 дугаар зүйлийн 228.1-д "18 насанд хүрсэн эрэгтэй хоригдлыг 30 хүртэл хоног, эмэгтэй хоригдлыг 15 хүртэл хоног, онцгой тохиолдолд эрэгтэй хоригдлыг 60 хүртэл хоног, эмэгтэй хоригдлыг 30 хүртэл хоног, өсвөр насны хоригдлыг 7 хүртэл хоног сахилгын байранд ганцаарчлан хорино" гэж зааснаас "... өсвөр насны хоригдлыг 7 хүртэл хоног сахилгын байранд ганцаарчлан хорино" гэснийг хасах; Мөн зүйлд "жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй ялтанг ганцаарчлан хорих, сахилгын шийтгэл оногдуулахыг хориглоно" гэсэн заалтыг нэмж тусгах;

16. Комисс нь 2016 онд Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийг судалж, Улсын Их Хуралд өргөн барьдаг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх ээлжит илтгэлдээ тус байгууллагын албан хаагчийн саналыг харгалздаггүй, түүнд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр сэлгэн ажиллуулдаг зохицуулалтыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, албан хаагчдын эрх ашигт нийцэхгүй шаардлагатай байгааг тодорхойлж, холбогдох санал зөвлөмжийг дэвшүүлсэн билээ.

Иймд хуулийн төслийн 275 дугаар зүйлд “Хорих анги болон цагдан хорих байранд үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал гарсан зэрэг албаны онцгой нөхцөлөөс бусад тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн саналыг харгалзахгүйгээр, мөн түүнд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр сэлгэн ажиллуулахыг хориглоно” гэсэн заалтыг нэмж тусгах;

17. Хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, албадлага хэрэглэхэд хүний эрхийг дээдлэн, хүндэтгэн ажиллах шаардлага эрх бүхий албан тушаалтанд тавигддаг. Иймээс хорих ангийн алба хаагч нэг бүрийн ба олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх зохицуулалтыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн зөрчил гаргагчидтай харьцах асуудлаар 1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан “Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд”-ын үзэл санаа, зарчим, тавигдаж буй шаардлагад нийцүүлэх нь зүйтэй юм.

    1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан “Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд”-д ерөнхий болон тусгай нөхцөлд хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг хэрэглэх хэм хэмжээ, нөхцөлд удирдлага болгох зарчмуудыг тодорхой заасан байна. Тухайлбал, Ерөнхий нөхцөлийн 5 дахь заалтад Хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан хүч, галт зэвсэг зайлшгүй хэрэглэх болсон тохиолдол бүрт:

    a. зөрчлийн хүнд, хөнгөн гарч болох үр дагаврыг нарийн тооцож, хүлээцтэй хандах;
    b. аль болох бага хор хохирол, шарх үүсгэх үүднээс, хүний амь насыг хамгаалах;
    c. шархадсан буюу бусад байдлаар хохирсон хэнд ч гэсэн аль болох богино хугацаанд эмнэлэгийн болон бусад тусламж үзүүлэх боломжоор хангах;
    d. шархадсан буюу бусад байдлаар хохирсон этгээдийн эцэг, эх, төрөл төрөгсөд, ойр дотны найз нөхдөд богино хугацаанд мэдээлэх боломжоор хангах ёстой байна.

    Иймд хуулийн төслийн 298 дугаар зүйлийн 298.5-д “Галт зэвсэг хэрэглэсний улмаас хүн гэмтсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэнэ. Галт зэвсэг хэрэглэсэн тохиолдол бүрд прокурор, цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ” гэж заасанд өмгөөлөгч болон гэр бүлд нь мэдэгдэх талаар нэмж тусгах;

18. Хуулийн төсөлд хүний амь нас, хохирох, эрүүл мэндэд хохирол учирвал түүнийг бүртгэх, мэдээлэх мэдээллийн нэгдсэн сан, тогтолцоотой болгох, ялангуяа эрх бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг хэрэглэсэн тухай бүрт тайлагнах журмыг бүрдүүлэх үүднээс 1990 онд НҮБ-аас батлан гаргасан “Нийгмийн хэв журам сахиулах үүрэг бүхий албан тушаалтан галт зэвсэг болон хүч хэрэглэх үндсэн зарчмууд”-д заасны дагуу “Рапорт бүрдүүлэх, мэдээлэх журам”-ыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга батлан гаргах заалтыг нэмж тусгах;